Doctrine

TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 30/05/2013, n. 12323

Sul provvedimento

Citazione : TAR Roma, sez. 2T, decreto decisorio 30/05/2013, n. 12323

Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma

Numero : 12323

Data del deposito : 30 maggio 2013

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 12323/2013 REG.PROV.PRES.

N. 00091/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 91 del 1998, proposto da:
Soc al Bivio Rl, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Notaro, con domicilio eletto presso Giancarlo Notaro in Roma, v.le delle Milizie, 9;

contro

Comune di Nazzano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Losardo, con domicilio eletto presso Raffaele Losardo in Roma, via de' Ss. Quattro, 56;

per l'annullamento

revoca licenza n. 13/97 per l'esercizio di tipo b)

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 1 dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;

Considerato che, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 1, dell'allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104 (ovvero 180 gg. dal 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del Codice), non è stata presentata una nuova istanza di fissazione di udienza per il ricorso in esame, pendente da oltre cinque anni;

- che, in ragione di quanto sopra, il predetto ricorso, ai sensi della norma da ultimo citata, va dichiarato perento con decreto presidenziale, ferma restando la facoltà per la parte ricorrente di manifestare la persistenza dell'interesse alla decisione della controversia secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104;

P.Q.M.

lo dichiara perento.

Le spese di giudizio, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs n. 104 del 2010, restano a carico della parte che le ha sopportate.

La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma il giorno

Il Presidente
Luigi Tosti

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Il 30/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)